

1500827-71.2021.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELIO ANTONIO DA SILVA PORTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

HELIO ANTONIO DA SILVA PORTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 07 de outubro de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500827-71.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500827-71.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELIO ANTONIO DA SILVA PORTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

HELIO ANTONIO DA SILVA PORTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 19h, na Avenida Senador Feijó, Jardim Leonor, nesta cidade e comarca de Mongaguá, trazia consigo, para entrega e venda a terceiros, 65 (sessenta e cinco)

porções de cocaína, bem como 58 (cinquenta e oito) porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e a denúncia foi recebida em 08/10/2021 (fls. 47/49). O réu foi citado naquele mesmo ato e apresentou Resposta à Acusação (fls. 53).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu. Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição diante da fragilidade da prova e, subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação do redutor, fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e possibilidade de recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de constatação (fls. 11), auto de exibição/apreensão (fls. 12), laudo pericial (fls. 64/66), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial o réu optou por permanecer em silêncio. Em Juízo confessou o tráfico de entorpecentes, apenas divergindo quanto à quantidade que trazia consigo e quanto consta dos autos. Disse que estava passando por um momento de dificuldade e por isso começou a comercializar droga.

A testemunha Alexandre dos Santos, policial civil, disse que no dia dos fatos fizeram diligências em ponto de venda de entorpecentes em local conhecido como "Boca da Igrejinha". Afirmou que avistaram um rapaz na calçada. Disse que estava chovendo, mas o acusado estava parado na ruja e quando viu a viatura adentrou um imóvel, deixando o portão aberto. Referiu que no interior da sacola que o réu segurava estavam os entorpecentes apreendidos. Mencionou que o réu disse que morava no local com mais duas pessoas e que ele não quis se manifestar sobre a droga. Disse que o denunciado informou que veio da zona sul da capital. Negou ter presenciado o réu comercializar a droga. Negou conhecer o réu previamente aos fatos. Negou que o réu tivesse dito que era usuário de entorpecentes.

A testemunha Roberto Gomes dos Santos Filho, também policial civil, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de ofício.

A confissão do réu encontra respaldo nos demais elementos de prova. Disse o réu que atuava no comércio ilícito de entorpecentes em função de dificuldades financeiras. As testemunhas, policiais civis que efetuaram a prisão do réu, negaram ter visto o acusado em atos de traficância. Afirmaram as testemunhas que o denunciado estava na rua, parado, com uma sacola na mão e, ao visualizar a viatura em que estavam, adentrou rapidamente o imóvel, o que fez com que decidissem aborda-lo.

Finalizaram as testemunhas seus depoimentos aduzindo que no interior da sacola que o réu trazia consigo estavam os entorpecentes apreendidos às fls. 12 e periciados às fls. 64/66.

Assim, a quantidade e variedade de entorpecentes, bem como o local em que o réu se encontrava, conhecido ponto de venda de drogas na comarca, também contribuem para a convicção de que o acusado incidiu em um dos núcleos do tipo misto alternativo constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.434/06, qual seja "trazer consigo".

Nesse sentido, o entendimento esposado em julgado do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o

acórdão recorrido e, conseqüentemente, restabelecer a sentença condenatória. (REsp nº 1361484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014).

Nessa toada, a condenação é medida de rigor. Passo à dosimetria da pena. Fixo a pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais a serem consideradas para majoração da sanção base. Ressalto que a quantidade de entorpecente encontrado na posse do réu é bastante significativa, o que atrairia o quanto consta do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, porém referida circunstância será analisada por ocasião da terceira fase da dosimetria, curvando-se o Juízo ao entendimento dominante no c. STJ, a fim de evitar bis in idem.

Entendo ser o réu confesso, porém, em observância ao quanto consta do enunciado de nº 231, do c. STJ a sanção intermediária não pode ser reduzida aquém do mínimo legal nesta etapa da dosimetria.

Finalmente, anoto ser o denunciado primário na data dos fatos. Nada obstante, o réu estava na posse de substâncias de alto poder vulnerante (crack e cocaína), em quantidades significativas (mais de 100 porções de drogas), havendo informações de que estivesse comercializando os entorpecentes em conhecido ponto de venda de drogas na comarca, local em que somente são autorizados a praticar o ilícito pessoas que sejam de confiança dos popularmente conhecidos como "gerentes do tráfico".

Outrossim, o réu viu no comércio ilícito de estupefacientes meio de vida, pois argumentou que estava passando por dificuldade financeira.

Desta feita, o perfil do denunciado se afasta, em certa medida, do pequeno traficante, aquele ao qual a benesse legal é destinada. O beneficiário do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é aquele traficante eventual, que lida com pequena quantidade de drogas e que não guarda ligação com atividades ilícitas e organizações criminosas.

Assim é que, apenas em homenagem ao princípio da dúvida, que deve, ainda que minimamente existente, beneficiar o acusado, esta magistrada concede o redutor descrito no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em grau mínimo, tornando definitiva a sanção de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausente informações a respeito da situação financeira do acusado.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado HELIO ANTONIO DA SILVA PORTO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. No entanto, levando em consideração o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixado na sentença, DETERMINO a expedição de guia de execução provisória com urgência, para que o réu aguarde o trânsito em julgado no regime semiaberto e/ou progrida, se o caso.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 9 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA